

【제 목】 : 시범사업 자료 사후관리 개선 필요(권고)

【내 용】

- 의료수가실은 「보건의료기본법」 제44조에 따라 새로운 보건의료제도를 시행하기 위하여 시범사업을 실시하고 있으며,
- 참여대상자(환자) 및 보호자에게 **【그림 1】 ‘개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서(환자용)’** (이하 “동의서” 라고 한다)를 징구하여 이를 근거로 시범사업 수행을 위한 자료¹⁾를 수집(이하 “수집자료”라 한다)하고 있다.

【그림 1】 동의서 서식

[별지 제7호 서식]	
「 시범사업 」 참여를 위한 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서(환자용)	
환자성명	주민등록번호
전화번호	-
「 시범사업 」 참여를 위하여 아래의 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공에 대한 내용을 자세히 읽어 보신 후 동의 여부를 결정하여 주시기 바랍니다. 가. 개인정보를 제공받는 기관 및 사업	
기관	시범사업 시행 의료기관, 보건복지부, 건강보험심사평가원
사업	시범사업
나. 개인정보 수집·이용에 관한 동의	
개인정보를 제공받는 자	시범사업 참여 의료기관
개인정보의 수집·이용 목적	시범사업 대상자 관리 및 관련 업무수행
수집하는 개인정보의 항목	성명, 생년월일, 성별, 전화번호, 주소, 주민등록번호 등
개인정보 보유 및 이용기간	시범사업기간
※ 상기 정보는 개인을 식별할 수 있는 정보를 삭제한 상태에서 사업참여 통계분석 및 정책연구에 활용될 수 있습니다.	
※ 관련 전산시스템을 위탁하여 운영을 담당한 기관은 개인정보보호법 제26조 등에 따라 보건복지부와 의 개인정보처리 위탁 계약체결을 통해 업무 처리가 가능합니다.	
※ 귀하는 위의 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의를 거부할 경우 시범사업 참여에 제한을 받을 수 있습니다.	
본인은 「 시범사업 」 참여·신청자로 개인정보보호법 제15조 규정에 의거하여 본인의 개인정보를 제공할 것을 동의합니다.	
☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음	

1) 수집자명, 주민등록번호, 상담내용 등 시범사업마다 상이

- 수집자료는 대상자 관리 및 관련 업무수행을 목적으로 기초자료 확인, 서비스 내용 심사·평가, 연구용역, 청구심사 등에 활용되고 있으며,
 - 특히, 시범사업 기간 중 발생한 시범사업 참여 환자 진료내역은 요양기관이 우리 원에 3년²⁾ 이내에 요양(의료급여)급여비용(이하 “비용”이라 한다)을 청구를 할 수 있고,
 - 우리 원은 동 청구내역을 심사하는 과정에서 수집자료를 이용(연계)하고 있어,
 - 수집자료는 시범사업 종료 후 최대 3년까지 활용 가능하여야 한다.
- 한편, 「개인정보보호법」 제15조 및 동법 제21조에 따르면 개인정보처리자는 개인정보 보유 및 이용 기간이 만료되는 경우 지체 없이 그 개인정보를 파기하도록 되어 있고,
 - 시범사업으로 징구한 동의서에는 개인정보 보유 및 이용기간이 시범사업기간 또는 5년으로 명시되어 있어 동 기간 완료 시 수집자료는 즉시 파기하여야 한다.

 참고자료: 【개인정보 보호법】

제21조(개인정보의 파기) ① 개인정보처리자는 보유기간의 경과, 개인정보의 처리 목적 달성, 가명정보의 처리 기간 경과 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이 그 개인정보를 파기하여야 한다. 다만, 다른 법령에 따라 보존하여야 하는 경우에는 그러하지 아니하다.
(생략)

2) 요양기관의 진료내역 청구 소멸시효: 진료 받는 날로부터 3년(「국민건강보험법」 제91조)

- 그런데 의료수가실에서 운영 중인 시범사업 중 '23년 종료예정인 사업이 **【표 1】**과 같이 총 5건으로 이 중 2건은 동의서 징구 후 5년 뒤, 3건은 시범사업 종료 시 수집자료를 즉시 파기하여야 하며,
- 수집자료 파기 이후에 요양기관에서 우리 원에 시범사업 관련 비용을 청구할 경우 심사 과정에서 시범사업 참여 환자 정보 등을 이용할 수 없어 시범사업 관련 청구내역에 대한 심사·조정이 어려울 수 있다.

【표 1】 '23년 종료예정 시범사업 내역

연번	시범사업명	개인정보 보유 및 이용 기간	사업시행 시작년월	사업시행 종료년월
1	수술전후 교육상담료 등 시범사업	시범사업 기간	2018.10.	2023.12.
2	정신질환자 지속치료 지원 시범사업	시범사업 기간	2020.01.	2023.12.
3	어린이 재활의료기관 지정·운영 시범사업	시범사업 기간	2020.10.	2023.12.
4	협약 건강보험 적용 시범사업	5년간	2020.11.	2023.10.
5	재활환자 재택의료 시범사업	5년간	2020.12.	2023.12.

- 그 결과 시범사업 관련한 비용 청구내역에 대한 심사업무 등을 원활히 수행하는 것에 어려움이 있으므로,
- 시범사업으로 발생한 비용 심사가 청구 소멸시효까지 적정하게 이루어질 수 있도록 방안을 마련 할 필요가 있다.

【관계부서 의견】

- 시범사업 수집자료 파기 시 청구내역에 대한 심사·조정이 어려울 수 있는 사안에 대해 공감하였고, 청구 소멸시효 전까지 심사업무 등을 원활히 수행할 수 있도록 사후관리 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】

- 개발상임이사는 시범사업으로 발생한 요양(의료급여)급여비용 청구 심사가 청구 소멸시효까지 적절하게 이루어질 수 있도록 시범사업 자료 사후관리 방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)